

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 202

El día viernes 20 de septiembre de 2013, siendo las 8:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Marcela Fernández y Laura Colladon

Asociación Inmobiliaria: ausente

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli, Mariano Cardona y Mariana Lescano.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Ausente, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli asesor del Concejo de Representantes; Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Nazareth Margonari.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración de las actas anteriores.
- Funcionamiento del CPUA: notas de CEPIA, plan de acción de la UT, definir fecha de reunión.
- Ordenanza cocheras, definición
- Informe de la Junta Municipal de Patrimonio: ordenanza sobre obras de arte en los edificios
- Balnearios sobre corredor río
- Informe preliminar sobre zonificación de zonas residenciales
- Área protegida: informe final

En primer lugar se da lectura y aprobación a las dos actas de reuniones anteriores.

Comienzan por el primer tema el orden de día. Debaten brevemente sobre el funcionamiento de CPUA. Proponen realizar una reunión especial para tratar este tema en profundidad, convocando a una reunión extraordinaria donde estén presentes todos los integrantes del CPUA, Comisión Plenaria, Unidad Técnica, concejales y funcionarios. Resuelven tratar solamente este tema en el próximo encuentro.

Bina pregunta si la propuesta de CEPIA era que se abone una compensación a las instituciones o se cambie el horario de las reuniones, ya que por la mañana se les complica venir en horario de trabajo. Giassone responde que pedían las dos cosas. Cristina Frenquelli considera que deberían hacer una autocrítica porque no están cumpliendo con lo encomendado por la Carta Orgánica. Se refiere a las compensaciones, cree que cobrar es poco ético y se va a distorsionar la participación; desde el Colegio de Arquitectos no acuerdan con sumar cargas al Estado. Considera que es obligación de las instituciones participar, es una forma de responsabilidad y compromiso social. En todo caso creen que podría compensarse un aporte o tarea específica, contratar a las instituciones para tareas específicas, pero no pagar por la asistencia a las reuniones, simplemente para obtener quórum. Sería una democracia simulada.

Liliana Bina considera que no se paga para que haya quórum, pero es necesario compensar el tiempo aportado por las personas e instituciones, de otra manera sería una democracia para ricos. Y acuerda con que la institución aporte algo más, no sólo su participación en las reuniones, hay mucha gente calificada que podría hacer contribuciones importantes.

Laura Colladon expresa que no le parecería mal que las instituciones cobren una compensación por una tarea específica, como se contrató a la universidad; pero no, por la simple participación de las reuniones. Y agrega que si la mayoría resuelve que se pague una compensación, que la misma sea para la institución, no para las personas. Desde ADARSA están conformes con que se brinden estos espacios de consulta y participación.

Eduardo Vega manifiesta que han trabajado muy bien durante años de manera voluntaria y solidaria. Cree que corresponde una retribución para compensar los gastos que demanda esa participación.

El presidente propone que el próximo viernes este sea el único tema del orden de día y se trate en la reunión.

Prosiguen con el tratamiento de la ordenanza de cocheras. Raquel Merlino propone incorporar el tratamiento de la Ord. 2172 sobre las condiciones para la habilitación de playas de estacionamiento, donde se regulan los baños, la protección antigranizo, etc. Entre otras cuestiones relacionadas a las condiciones edilicias y a la Ord. 4021.

Debaten sobre la redacción de las ordenanzas, Martínez considera que si están de acuerdo con lo conceptual, no deben perder tanto tiempo en la redacción. Proponen que haya un especialista en técnica legislativa, dedicado a la redacción y corrección de ordenanzas.

Observa nuevamente el cuadro resumen, Martínez explica los aspectos que fueron tomando de la ordenanza y sintetizando en un esquema. Lo dividieron entres categorías de acuerdo al uso del espacio, por terceros (edificios y playas de estacionamientos), propio (viviendas individuales y colectivas) y mixto (viviendas individuales y colectivas, espectáculos públicos, hoteles, otros). Cada categoría tendría condiciones edilicias especiales de acuerdo al uso del espacio.

Bina no acuerda con dividirlo por dominio en público, privado y mixto. Las categorías deben ser las físicas, según el tipo de estacionamiento. Tienen playas de estacionamiento cubierto, descubiertas y edificios de estacionamientos. La primera categorización debe ser de tipo edilicia. Pide que dejen de ir y venir con este tema, no cambiar la matriz de pensamiento. Martínez explica que no quisieron hacer la categoría por dominio sino por tipo de uso, tipología y condiciones edilicias.

La Directora de Planeamiento expresa que las cuestiones de dominio tienen que ver con la habilitación de industria y comercio, no con la Ord. 4021. El Código de Edificación debe ser claro. Realiza una moción de orden, propone tomar la estructura de la ordenanza e ir modificándola.

Verdinelli explica el cuadro elaborado por el Equipo Técnico, realizaron un trabajo de aproximación para comprender mejor la ordenanza. Los presentes debaten al respecto, plantean que es necesario volver a leer la ordenanza para tratarla el próximo viernes. Se refieren al tema seguridad, incendios, etc.

Resuelven realizar la reunión extraordinaria para tratar el tema del funcionamiento del CUPA el día lunes 23 de septiembre a las 19:00.

Prosiguen con el tratamiento del informe de la Junta Municipal de Patrimonio respecto a la ordenanza que obliga a exhibir obras de arte en los edificios públicos y privados aprobados a partir de 2010. Se refieren a un expediente, el caso de la artista que presentó una obra en vitrofusión para el Edificio Manhattan a fin de ser aprobada por la Junta.

Expresan que la ordenanza no está reglamentada, pero se necesita de la obra de arte para obtener el certificado de final de obra. Se planteó que la obra de arte sea parte del edificio, que no pueda moverse o trasladarse. Para obtener la exención impositiva es necesario corroborar el valor de la obra y que este sea igual o superior a los impuestos inmobiliarios anuales de todo el edificio. Frenquelli considera que la obra de arte debe presentarse junto con el proyecto edilicio. Se refieren al valor de la obra y su tasación, son pasos necesarios para poder tramitar la exención impositiva.

Proponen enviar por e-mail la ordenanza N° 5214 a todas las instituciones para debatir su reglamentación. Martínez da lectura a la posible nota de respuesta para el

expediente en cuestión. Comentan que la exención impositiva debe ser de acuerdo a al monto de la obra de arte, los edificios que se ajusten a las disposiciones estarán eximidos del pago a la contribución que incide sobre los inmuebles como máximo en las cuotas de un año, por única vez. La obra a emplazar deberá tener un valor económico igual o mayor a la totalidad del año tributario que incide sobre dicho inmueble. En este caso no conocen el valor de la obra ni de los impuestos anuales, pero es algo que debe resolver el área municipal correspondiente. La Unidad Técnica corregirá la nota de respuesta.

Siendo las 11:05 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura y aprobación a las dos actas de reuniones anteriores.

Comienzan por el primer tema el orden del día. Debaten brevemente sobre el funcionamiento de CPUA. Proponen realizar una reunión especial para tratar este tema en profundidad, convocando a una reunión extraordinaria.

Frenquelli dice que desde el Colegio de Arquitectos no acuerdan con sumar cargas al Estado. Considera que es obligación de las instituciones participar, es una forma de responsabilidad y compromiso social. En todo caso creen que podría compensarse un aporte o tarea específica, no la asistencia. Bina considera que no se paga para que haya quórum, pero es necesario compensar el tiempo aportado por las personas e instituciones.

Resuelven realizar la reunión extraordinaria para tratar el tema del funcionamiento del CPUA el día lunes 23 de septiembre a las 19:00.

Prosiguen con el tratamiento de la ordenanza de cocheras. Merlino propone incorporar la Ord. 2172 sobre las condiciones para la habilitación de playas de estacionamiento, donde se regulan los baños, la protección antigranizo, etc.

Debaten sobre la redacción de las ordenanzas, Martínez considera que si están de acuerdo con lo conceptual, no deben perder tanto tiempo en la redacción. Proponen que haya un especialista en técnica legislativa, dedicado a la redacción y corrección.

Observa nuevamente el cuadro resumen, Martínez explica los aspectos que fueron tomando de la ordenanza y sintetizando en un esquema. Lo dividieron en tres categorías de acuerdo al uso del espacio, por terceros, propio y mixto.

Bina no acuerda con dividirlo por dominio. Las categorías deben ser físicas y edilicias, según el tipo de estacionamiento. Las cuestiones de dominio tienen que ver con la habilitación de Industria y Comercio, no con la 4021. El Código de Edificación debe ser claro. Realiza una moción de orden, propone tomar la estructura de la ordenanza e ir modificándola.

Verdinelli explica el cuadro elaborado por el Equipo Técnico, realizaron un trabajo de aproximación para comprender mejor la ordenanza. Los presentes debaten al respecto, plantean que es necesario volver a leer la ordenanza para tratarla el próximo viernes.

Prosiguen con el tratamiento del informe de la Junta Municipal de Patrimonio respecto a la ordenanza que obliga a exhibir obras de arte en los edificios. Se refieren a un expediente, la artista presentó una obra en vitrofusión para el Edificio Manhattan.

Expresan que la ordenanza no está reglamentada, pero se necesita de la obra de arte para obtener el certificado de final de obra. Martínez da lectura a la posible nota de respuesta para el expediente en cuestión. Comentan que la exención impositiva debe ser de acuerdo al monto de la obra de arte, siendo como máximo el valor de un año impositivo. La obra a emplazar deberá tener un valor económico igual o mayor a la totalidad del año tributario que incide sobre dicho inmueble.